МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2020 оны 11 дүгээр сарын 06 № 3/27 Улаанбаатар хот

МОНГОЛЫН ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Д.ГҮНЖИДМАА ТАНАА

Комисст хандаж Монголын Хуульчдын холбооны гишүүн, хуульч өмгөөлөгч ..... "2020 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр Өнцөг.мн сайтын сэтгүүлчид манай үйлчлүүлэгчтэй зүй бус харьцаж, цагдаагийн газарт шалгагдаж байгаа хэргийн нөхцөл байдлын талаар асууж, хүнлэг бус ёс зүйгүй асуулт тулгаж, нүүр царайг нь олон нийтэд ил гаргаж, нийтээр тэднийг үзэн ядах сэтгэгдэл төрүүлж, үйлчлүүлэгчдийн нэр төр, алдар хүндийг гутаан доромжилсон" гэх гомдлыг ирүүлжээ.

Өнцөг.мн сайтаас 2020 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн 16 цаг 17 минутад "…. аймагт болсон жигшүүрт хэргийг үйлдсэн харгислагчид тэдний үнэн төрх..." гэсэн гарчигтай 18 минут 30 секундийн бичлэгийг олон нийтийн сүлжээнд байршуулсан байна.

Бичлэгт дүн шинжилгээ хийхэд хохирогч …. нь тухайн бичлэгийг хийлгэхээс өмнө хэвлэл мэдээллийн байгууллагад хандсан байх бөгөөд Өнцөг.мн сайтын сэтгүүлч …, … нар хэргийн холбогдогчдыг Тоёота приус маркийн мөнгөлөг өнгийн автомашинд суулгаад тэдний царайг нь ил гаргаж, эзэмшсэн мэргэжил, боловсрол, сэтгэцийн болон эрүүл мэндийн байдал, бэлгийн чиг баримжаа, ял шийтгэлийн талаар тулгасан, илтэд ялгаварлан гадуурхсан, гутаан доромжилсон бичлэгийг хийж олон нийтийн цахим сүлжээнд байршуулсныг нийт 3,300 гаруй хүн үзсэн байх бөгөөд жигшин зэвүүцсэн, заналхийлсэн, айлган сүрдүүлсэн утга бүхий 3,000 орчим сэтгэгдлийг үлдээсэн байна.

Энэ нь хэргийн холбогдогчдыг шүүхээс гэмт хэрэг үйлдсэн, гэм буруутай болохыг эцэслэн шийдвэрлээгүй байхад тэдний нэр төр, алдар хүнд, эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол, гэм буруугийн зарчим ноцтой зөрчигдсөн байна.

НҮБ-аас батлан гаргасан Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 11 дүгээр зүйлд "Гэмт хэрэгт буруутгагдаж буй хэн боловч өмгөөлөх бүх боломжоор хангагдсан нээлттэй шүүх хурлаар гэм буруутайг нь хуулийн дагуу тогтоох хүртэл гэм буруугүй гэж тооцогдох эрхтэй", Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 14 дэх хэсэгт "Гэм буруутай нь хуулийн дагуу шүүхээр нотлогдох хүртэл хэнийг ч гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож үл болно", Хэвлэлийн эрх чөлөөний тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.6.2 дахь хэсэгт Хэвлэлийн зөвлөл нь "хэвлэл мэдээллийн салбарт мөрдөх нийтлэг ёс зүйн дүрэм, хэм хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт тавих", Хэвлэл Мэдээллийн Зөвлөлийн Ёс зүйн хороодын 2015 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн нэгдсэн хуралдааны нэгдүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан Ёс зүйн зарчмын зургадугаар зүйлийн 6.1-д "Хэргийн сэжигтэн этгээдийн нэр, хувийн мэдээлэл болон

зургийг бусдад танигдахуйц байдлаар нийтэлж, нэвтрүүлэхдээ хувь хүний эрхийг хамгаалах шаардлагыг харгалзана" гэж тус тус заажээ.

Энэ хэвлэл мэдээллийн сайт нь Үндсэн хууль болон олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан хүний эрх, гэм буруугүйн зарчмыг ноцтойгоор зөрчиж хууль шүүхийн байгууллагын шийдвэр албан ёсоор гараагүй байхад нийгмийг төөрөгдүүлж олон нийтийн бухимдлыг төрүүлж сэтгүүлчийн албаны ёс зүйг бүдүүлгээр зөрчсөн байна.

Иймд хэвлэл мэдээллийн ёс зүйн зарчим зөрчсөн Өнцөг.мн сайт болон нэр бүхий сэтгүүлч нарт хариуцлага тооцож, арга хэмжээ авах шаардлагатай байна.

Цаашид хэвлэл мэдээллийн байгууллага, сэтгүүлчдийг олон нийтэд мэдээлэл хүргэхдээ Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээ, конвенцоор баталгаажуулсан хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх, бусдын нэр төр, алдар хүндэд халдахгүй байх талаар тодорхой үр дүнтэй арга хэмжээ авч ажиллах нь зүйтэй байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасны дагуу Комиссын гишүүний Шаардлагыг хүргүүлэв.

Шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ,
ГИШҮҮН П.ОЮУНЧИМЭГ